



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/62/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום**

התובעת:

אסרף דניאלה
באמצעות ב"כ עו"ד ואקנין יריב
הנשיא 18, עפולה

נגד

הנתבע:

הניג דב בעריש
באמצעות ב"כ עו"ד גלעד משאט
רבי יוחנן בן זכאי, טבריה

החלטה

בעניין בקשת התובעת למינוי מומחה נוסף שהוגשה בתאריך 08.05.22.

רקע כללי

1. עניינו של ההליך שלפניי בתביעה לצו עשה המורה לנתבע לתקן ליקויי רטיבות בדירתו.
2. להליך שלפניי קדם הליך משפטי אחר בין הצדדים, שהתנהל אף הוא בערכאה זו (תיק 9/11/2018) בגין תביעה שהגישה התובעת לחיוב הנתבע בתיקון ליקויים בדירתו הגורמים נזק לדירתה.
3. לצורך הכרעה בהליך הקודם, מונה המומחה לאוניד ניקלשפארג, כמומחה מטעם המפקח (כתוארו אז) יובל וסרקרוג, ובתאריך 22.07.2018 ניתן פסק דין בהליך הקודם על יסוד ממצאי חוות דעתו של המומחה במסגרתו חויב הנתבע בתיקון הליקויים בדירתו בהתאם להמלצות המומחה בחוות הדעת, תוך קביעת פיקוח על



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/62/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ביצוע העבודות על ידי המומחה. מעבר לכך נקבע מהן העבודות שעל התובעת לבצע בדירתה לצורך תיקון ליקויים שנמצאו בדירתה.

4. לאחר שהושלמו עבודות התיקונים בדירת הנתבע, הוגשה בתאריך 07.10.18, הודעתו של המומחה ניקלשפארג כי העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבע בוצעו תחת פיקוחו ובהתאם להמלצותיו ולפסק הדין.

5. התביעה שלפניי הוגשה על ידי התובעת בתאריך 13.05.2020 בטענה שהרטיבות בדירתה חזרה ושמקורה בדירת הנתבע. כתב הגנה מטעם הנתבע הוגש בתאריך 15.11.2020 ובו נטען בין היתר כי הליקויים בדירת הנתבע תוקנו כדבעי, בהתאם להודעתו של המומחה ניקלשפארג מתאריך 07.10.18.

6. בתאריך 23.11.2020 התקיימה ישיבה מקדמית במעמד הצדדים בעקבותיה הגיש כל אחד מהם חוות דעת מומחה מטעמו. בישיבה שהתקיימה בתאריך 28.11.21 ולנוכח הפער שבין חוות דעת הצדדים, נדונה האפשרות למנות מומחה מוסכם. בדיון ביקש הנתבע למנות שני מומחים; האחד, בתחום האיטום והשני, בתחום הקונסטרוקציה, לאפשרות זו התנגדה התובעת בטענה שמדובר בהרחבת חזית, משלא הובאה ראשית ראיה לקיומם של ליקויים בתחום הקונסטרוקציה; בתגובה טען הנתבע שהואיל וחלק מדירת התובעת הוא תוספת בנייה לדירתה, שעם השנים נוצרו בה פגמים, יש צורך אף בחוות דעת קונסטרוקטור; בעניין זה הפנה לממצאי המומחה מטעמו בעמוד 6. מעבר לכך טען הנתבע, שלנוכח אישורו של המומחה בהליך הקודם שהליקויים בדירת הנתבע בוצעו כראוי, ישנה חשיבות לבחון את טענות התובעת במישור המבוקש. בתגובה לדברים אלו של הנתבע ביקשה התובעת שהמומחה שימונה יהיה בראש ובראשונה מומחה לאיטום, וככל שתהא למומחה מומחיות גם בתחום הקונסטרוקציה, לא תתנגד.

7. בהחלטה שניתנה לאחר הדיון הונחו הצדדים להגיש רשימה משותפת שתכלול שמותיהם של 2-4 מומחים בעלי מומחיות בשני התחומים, מבלי לציין איזה מומחה הוצע על ידי כל צד.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/62/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

8. למרות האמור, לא הוגשה רשימה משותפת מטעם הצדדים. בתאריך 20.12.2021 הוגשה רשימת המומחים המוצעים על ידי הנתבע. רשימה נפרדת מטעם התובעת הוגשה בתאריך 04.01.2022.

9. בתאריך 25.01.2022 מונה המהנדס רון גדליה ששמו הוצע על ידי התובעת, כמומחה מוסכם (להלן – **המומחה רון**), וחוות דעתו הוגשה לתיק בתאריך 21.02.2022.

10. בתאריך 24.04.2022 הוגשו תשובותיו של המומחה רון לשאלות ההבהרה מטעם התובעת. בסמוך לכך הוגשה הודעת הנתבע על הסכמתו שיינתן פסק דין על יסוד חוות דעת המומחה רון.

11. בתאריך 08.05.2022 הוגשה הבקשה שלפניי, מטעם התובעת, למינוי מומחה נוסף ותגובת הנתבע הוגשה בתאריך 31.05.2022.

טיעוני הצדדים

12. לטענת התובעת, מלכתחילה ביקשה שימונו שני מומחים נפרדים, האחד בתחום איתור נזילות והשני בתחום הקונסטרוקציה, אך הנתבע התנגד ולבסוף ניתנה החלטה המורה לצדדים להעביר רשימת מומחים משותפת.

13. לטענת התובעת רשימת המומחים מטעמה גובשה על ידה לאחר חיפוש באינטרנט ודברים שנמסרו לה על ידי המומחים שברשימה, לרבות המומחה רון שהציג את עצמו כבעל ידע וניסיון בשני התחומים. לאחר מתן חוות הדעת התברר לתובעת שהמומחה רון אינו פועל "לפי התקן" ועלה חשש ממשי שאינו מומחה לשני התחומים. המומחה רון הודה במסגרת תשובותיו לשאלות ההבהרה שאינו מומחה לאיטום.

14. בסמכותו של בית המשפט למנות מומחה נוסף אם השתכנע בקיומו של צורך לשמוע דעה נוספת ובמקרים שבהם תחושתו של היושב בדין ביחס לחוות הדעת אינה נוחה והוא אינו יכול להכריע על בסיסה בלבד או כאשר מתעורר בלבו של השופט ספק ביחס לביסוס חוות הדעת. בהקשר זה הפנתה התובעת לפסיקה רלבנטית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/62/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. ביום 31.05.22 הוגשה תגובתו של הנתבע בה התנגד למבוקש, בטענה שהמומחה שמונה נבחר מהרשימה שהוגשה על ידי התובעת עצמה ומאחוריה עומד קושי להשלים עם האמת כפי שהיא משתקפת מחוות הדעת. הנתבע טוען שרשימת התובעת הוגשה מראש תוך פירוט המומחיות של כל אחד מן המומחים שהציעה, ועל כן התובעת לא יכולה להלין היום על מומחיותו של המומחה רון. לדברי הנתבע, גם אם נפלה שגגה בחוות דעת המומחה, אין מדובר בפגם שורשי המצדיק את פסילתה.

דיון והכרעה

16. התובעת עותרת לפסילת חוות הדעת בטענה שהמומחה רון אינו בעל מומחיות בתחום איתור נזילות. כפי שנאמר, שמו של המומחה רון נכלל ברשימת המומחים שהועברה על ידי התובעת.

17. טענת התובעת כי בדיון מיום 28.11.2021 עמדה על כך שימונו שני מומחים נפרדים, אחד בתחום איתור נזילות והשני בתחום הקונסטרוקציה, אך הנתבע התנגד לכך אינה מוצאת ביטוייה בפרוטוקול, וממילא אין לה כל משמעות, שכן בסופו של יום, הסכימה התובעת למינוי מומחה אחד לשני התחומים, ואף מונה כמומחה מוסכם מי שהוצע על ידה.

18. יצוין שבהודעת התובעת מתאריך 04.01.2022 נכתבו הדברים הבאים: **"התובעת מצאה 2 מומחים אשר עונים לדרישות המפקחת לתחומי הידע והניסיון הנדרש, בשים לב ששני המומחים המוצעים על ידה הינם מהנדסים מדופלמים בתחום. לפיכך מתבקש מינוי מומחה אשר יעמוד בדרישות למומחיות בתחום האיטום והקונסטרוקציה כאמור"** להודעה זו צירפה התובעת את הצעת המחיר שהוגשה לה על ידי המומחה רון; בעמוד הראשון להצעה מובאים פרטי ההשכלה וניסיונו המקצועי, כפי שהם מופיעים בחוות הדעת שהגיש לתיק.

19. רק לאחר שהוגשה חוות הדעת, טענה התובעת לראשונה לפגם שנפל לכאורה במינויו של המומחה רון. ודוק מדובר בטענה כללית ש"המומחה אינו פועל על פי התקן ועלה חשש ממשי שהמומחה אינו מומחה לשני התחומים". לא ברור מהו אותו תקן ממנו חורג לכאורה המומחה רון; מעבר לכך, אין לראות בתשובתו של המומחה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/62/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

רון "הנני בעל ניסיון רב באיתור נזילות/דליפות, ועוסק בכך מזה 30 שנים" לשאלת התובעת, האם הוא מאתר נזילות מקצועי, תשובה מתחמקת. יש לדחות אף את טענת התובעת שמדובר במומחה שאינו עונה על המומחיות הנדרשת בתחום איתור הנזילות.

20. לפי הוראות הדין, כמומחה יכול להיחשב גם מי שרכש ידע מתוך ניסיון ולימוד עצמי ולא דווקא על ידי הכשרה פורמאלית שעבר. כך קובעת תקנה 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט - 2018 (להלן – **התקנות**) המגדירה מומחה כ"מי שמוכר כמומחה לפי כל דין ובאין דין כאמור, בעל ניסיון וידע בעניין שבמדע, במחקר, באמנות או במקצוע, למעט בעניין שבמשפט שאינו דין זר" (הדגשה שלי – ע"מ).

21. כך נקבע גם בפסיקה. בע"א 70/88 פז נ' אלון, פ"ד מד(3) 32 (1990), נאמרו הדברים הבאים:

"מסקנתו של בית המשפט קמא התבססה על חוות-דעת, שניתנה על-ידי העד יעקב חוטין, אשר "למד את מקצוע הגרפולוגיה כלימוד עצמי... וכי עיקר עסוקו הנו באבחון תכונות אישיות ואופי, על פי כתב יד וכי רק לפעמים הנו נדרש לנושא של זהו כתב יד."

כפי שנקבע על-ידי חברי השופט בך בע"א 745/82 [1], בעמ' 50, אין כל פסול עקרוני בהסתמכותו של בית-משפט על חוות-דעתו של מר חוטין, הנמנה על אותו סוג אנשים, "אשר בדרך זו או אחרת, אם תוך עיסוק במקצועם או בתור חובבנים או בדרך מקרית אחרת, רכשו מידע כללי בנושא מסוים..."

22. סיכומם של דברים, המומחה רון מונה כמומחה מטעם המפקחת מתוקף הסכמת הצדדים. זהותו של המומחה לא נקבעה על ידי המפקחת כנהוג ברוב המקרים. המומחה רון נבחר מתוך רשימה של מומחים שהגישה התובעת לתיק, אותם מצאה מתאימים לדרישות המפקחת, לתחומי הידע והניסיון הנדרש, ואף בהיותם בעלי הכשרה פורמאלית, כפי שציינה בהודעתה מתאריך 04.02.2022.

23. טענתה המאוחרת של התובעת כי כשלה בבירור פרטי הכשרתו של המומחה רון, מעלה חשש שמדובר בניסיון ל"מקצה שיפורים" בשל תוצאת חוות הדעת; פעולה שעשויה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/62/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לעלות כדי הפרת חובתו של בעל דין לנהוג בתום לב ולהימנע מניצול לרעה של ההליך המשפטי [בר"ע 305/80 שילה נ' רצ'קובסקי, פ"ד לה (3) 449 (1981); ע"א 2452/01 אורן נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נ"ח (1) 577 (2003)]. מעבר לכך יש לדחות טענת התובעת כי המומחה רון אינו עונה על המומחיות הנדרשת, בשים לב להוראות הדין.

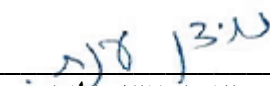
24. פסילת חוות הדעת של מומחה מטעם בית משפט היא צעד קיצוני שיינקט במקרה שבו נמצא פגם ממשי בחוות הדעת היורד לשורשו של עניין, ושיש בו כדי לגרום לעיוות דין; הזהירות בנקיטת צעד כזה מקבלת משנה תוקף מקום בו מוגשת בקשת הפסילה לאחר שהוגשה חוות הדעת, זאת בשל החשש שבשלב זה תוצאת חוות הדעת היא שהובילה לבקשת הפסילה (רע"א 1138/12 אי.די.איי חברה לביטוח בע"מ נ' פלוני (נבו, 09.04.2012); רע"א 6234/09 חיות נ' הדר חברה לביטוח בע"מ (נבו, 17.11.09); רע"א 13224-06-21 (מחוזי חיפה) אלדין נ' הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים - בעניין שמורת טבע נחל גלבון (נבו, 7.8.2021)).

25. סוף דבר, הבקשה נדחית. בהתאם לתקנה 53 לתקנות סדר הדין האזרחי, אני מורה על חיוב התובעת בהוצאות הנתבע בסך 800 ₪. הסכום ישולם בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, יישא הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

26. התובעת תודיע לא יאוחר מיום 25.06.2022 האם מבוקש על ידה לחקור את המומחה רון על חוות דעתו או שניתן לתת פסק דין על יסוד ממצאי חוות הדעת, לאחר שיתאפשר לצדדים להגיש טיעונים קצרים בעניין הוצאות ההליך.

התיק יובא לעיוני בתאריך 26.06.2022.

ניתנה בלשכתי בהיעדר הצדדים, ט"ו סיון תשפ"ב, 14 ביוני 2022.


עֵיטָן מִירֹן בָּלוּם
מפקחת על רישום מקרקעין